

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 43/2531

นางประทุม โรจนะวิจิตร

ผู้ร้อง

นายวินัย ปัจฉิมสวัสดิ์

ผู้คัดค้าน

นายอุทัย นุ่มศรีนวล ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

ความว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2529 นางประทุมโรจนะวิจิตรผู้ร้องได้ถึงแก่ความตาย ปรากฏตามสำเนาใบมรณบัตรท้ายคำร้องผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรมีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่นางประทุมโรจนะวิจิตร ผู้มรณะ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ผู้คัดค้านแถลงคัดค้าน (อันดับ 130)

ผู้ร้องชำระค่าแต่งทนายและค่าคำร้องอย่างละ 20 บาทนางประทุมโรจนะวิจิตรผู้ร้องยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 36749,36760และ 36761 ถนนเซเลียง 1 หมู่ที่ 12 แขวงบางนา เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร เป็นของผู้ร้องและสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจดแจ้งชื่อผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว จำนวนเนื้อที่308 ตารางวา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถาได้(อันดับ 108,106)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จแล้ว ส่งไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่านคดีอยู่ระหว่างที่ศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 124) และศาลชั้นต้นได้ทำการไต่สวนคำร้องแล้วจึงส่งสำนวนพร้อมคำพิพากษามาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นายอุทัยนุ่มศรีนวล เข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้ร้องผู้
มรณะได้ตามคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นายอุทัยนุ่มศรีนวล เข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้ร้องผู้
มรณะได้ตามคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ